

FISCO DA ZERO AD AVANZATO

Livello Avanzato — Scelte strategiche e rapporto con il fisco

Dispensa di ripasso · Sezione 3 del corso

A cura di **Dr. Leonardo Mascia**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Indice

Lezione 20 Scegliere la forma giuridica pensando anche al fisco

Lezione 21 Controlli fiscali: tipologie e come comportarsi

Lezione 22 Rateizzazione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Lezione 23 Pianificazione fiscale lecita: risparmio, elusione, evasione — la differenza che conta

Lezione 24 Perché il fisco cambia ogni anno: la Legge di Bilancio e come restare aggiornati

Lezione 25 Il redditometro e gli accertamenti sintetici: come funzionano

Lezione 26 I crediti d'imposta e la loro compensazione in F24: attenzione ai limiti annui

Lezione 27 Il regime forfettario e i limiti sui dipendenti/collaboratori: una causa di esclusione poco conosciuta

Lezione 28 L'interpello e la consulenza giuridica: quando conviene chiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate

Lezione 29 Caso pratico riassuntivo: da Marco Bruni forfettario a una possibile Srl

Questa dispensa raccoglie, lezione per lezione, gli obiettivi, i punti chiave da ricordare, i riferimenti normativi, gli errori più comuni e un esercizio con soluzione. Usala per ripassare dopo ogni video e prima del quiz di fine sezione.

Il Livello Avanzato è pensato per chi ha già fatto proprio il meccanismo delle imposte — regime forfettario, IVA, IRPEF, IRES, IRAP e imposte minori — e deve ora prendere decisioni che durano nel tempo: imprenditori che stanno crescendo, soci e amministratori di piccole società, professionisti che vogliono dialogare alla pari con il proprio commercialista. Le lezioni 20-24 affrontano le grandi scelte e le regole del gioco: la forma giuridica, i controlli fiscali, la rateizzazione dei debiti, il confine tra pianificazione lecita, elusione ed evasione, e il motivo per cui le regole cambiano ogni anno. Le lezioni 25-29 entrano negli strumenti più specialistici: il redditometro, la compensazione dei crediti d'imposta, i limiti del forfettario legati al personale, l'interpello. Il livello si chiude con un caso pratico che riunisce tutta la guida: il percorso di Marco Bruni dal forfettario a una possibile Srl.

Lezione 20 — Scegliere la forma giuridica pensando anche al fisco

OBIETTIVI

- Confrontare il carico fiscale di una ditta individuale e di una Srl a parità di reddito prodotto.
- Distinguere la tassazione dell'utile trattenuto in società da quella dell'utile distribuito ai soci.
- Riconoscere i costi e gli obblighi aggiuntivi che una società di capitali comporta.
- Inserire la variabile fiscale in una decisione che resta anche giuridica, organizzativa e patrimoniale.

PUNTI CHIAVE

- La ditta individuale sconta l'IRPEF progressiva; la Srl paga IRES al 24% e IRAP, e il socio paga il 26% sui dividendi solo quando l'utile viene distribuito.
- La Srl conviene fiscalmente soprattutto quando l'utile resta in azienda per essere reinvestito.
- Se l'utile viene prelevato per intero, IRES più ritenuta sui dividendi possono superare l'IRPEF della persona fisica.
- Costi di struttura e imposte minori da società vanno sottratti al risparmio fiscale.
- La responsabilità limitata e l'organizzazione dell'impresa pesano quanto, e a volte più, delle imposte.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Artt. 72 ss. TUIR (DPR 917/1986)** — IRES al 24% per le società di capitali.
- **Art. 11 TUIR** — scaglioni e aliquote IRPEF, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): 23%, 33%, 43%.
- **Art. 27 DPR 600/1973** — ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui dividendi corrisposti a persone fisiche residenti.
- **L. 205/2017, commi 1003-1005** — equiparazione della tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate dal 2018.
- **L. 234/2021, art. 1, comma 8** — esclusione dall'IRAP delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni dal 2022, anche in presenza di dipendenti (chiarimenti nella circolare Agenzia delle Entrate 4/E/2022).
- **Artt. 2462, 2463 e 2464 c.c.** — responsabilità limitata, capitale sociale minimo e versamento dei conferimenti nella Srl.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Confrontare il 24% IRES con l'aliquota marginale IRPEF e fermarsi lì.** Si dimenticano la tassazione dei dividendi e l'IRAP: chi preleva tutto l'utile può finire per pagare più che da persona fisica. Rifai sempre il conto completo, scenario per scenario.
- **Ignorare i costi fissi della società.** Con redditi bassi, il risparmio d'imposta è inferiore ai costi di bilancio, consulenza e imposte minori. La convenienza va misurata al netto di questi costi.
- **Considerare la responsabilità limitata uno scudo assoluto.** Fideiussioni personali, responsabilità dell'amministratore e debiti fiscali in certi casi possono ricadere sulla persona. Valuta con il professionista quali rischi la Srl copre davvero.
- **Trattare la cassa della Srl come un conto personale.** Prelievi non giustificati da dividendi deliberati, compensi o rimborsi documentati creano problemi civilistici e fiscali. Ogni uscita verso il socio deve avere un titolo giuridico.
- **Scegliere per il fisco dell'anno in corso.** Aliquote e agevolazioni cambiano (Lezione 24): la forma giuridica è una scelta pluriennale e va decisa sui fondamentali, non su un'agevolazione temporanea.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Un'attività produce un reddito imponibile di **40.000 €**. Calcola, con le stesse semplificazioni dell'esempio: (a) l'IRPEF come ditta individuale; (b) l'IRES di una Srl che trattiene tutto l'utile; (c) il carico complessivo di una Srl che distribuisce tutto l'utile netto. Quale forma conviene se il titolare ha bisogno di prelevare ogni anno l'intero reddito?

Soluzione

(a) $IRPEF = 28.000 \times 23\% + (40.000 - 28.000) \times 33\% = 6.440 + 3.960 = \mathbf{10.400 \text{ €}}$
(aliquota media 26%).

(b) $IRES = 40.000 \times 24\% = \mathbf{9.600 \text{ €}}$.

(c) $Utile\ netto = 40.000 - 9.600 = 30.400 \text{ €}$; ritenuta sui dividendi $= 30.400 \times 26\% = 7.904 \text{ €}$; carico complessivo $= 9.600 + 7.904 = \mathbf{17.504 \text{ €}}$.

Se il titolare deve prelevare tutto, la ditta individuale (10.400 €) è nettamente più conveniente della Srl (17.504 €), e lo sarebbe ancora di più considerando IRAP e costi di struttura della società. La Srl si avvicina alla convenienza solo se gran parte dell'utile resta investita in azienda, oppure se pesano ragioni non fiscali come la limitazione della responsabilità.

Lezione 21 — Controlli fiscali: tipologie e come comportarsi

OBIETTIVI

- Distinguere controllo automatizzato, controllo formale e accertamento, con i rispettivi effetti.
- Calcolare la sanzione ridotta dovuta in caso di avviso bonario.
- Individuare i termini entro cui l'Amministrazione può accertare e quelli entro cui il contribuente deve reagire.
- Impostare una risposta corretta a qualunque comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.

PUNTI CHIAVE

- I controlli hanno tre livelli: automatizzato (36-bis), formale (36-ter) e accertamento sostanziale.
- L'avviso bonario si paga entro 60 giorni con sanzione ridotta a un terzo (36-bis) o a due terzi (36-ter) della sanzione base del 25%.
- Per gli atti di accertamento il contraddittorio preventivo è obbligatorio: almeno 60 giorni per le osservazioni sullo schema di atto.
- L'accertamento decade il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo se omessa).
- Mai ignorare una comunicazione, mai pagarla senza verificarla, mai gestire da soli i casi rilevanti.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 36-bis DPR 600/1973** — liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.
- **Art. 36-ter DPR 600/1973** — controllo formale delle dichiarazioni.
- **Art. 43 DPR 600/1973** — termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (quinto anno, settimo in caso di omessa dichiarazione).
- **Art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024** — sanzione del 25% per omesso o tardivo versamento, per le violazioni dal 1° settembre 2024.
- **D.Lgs. 108/2024** — termine di 60 giorni per il pagamento degli avvisi bonari elaborati dal 2025.
- **Art. 6-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023)** — contraddittorio preventivo obbligatorio; DM 24 aprile 2024 per gli atti esclusi.
- **D.Lgs. 218/1997** — accertamento con adesione e acquiescenza.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Ignorare la comunicazione.** Lasciar scadere i 60 giorni dell'avviso bonario trasforma una sanzione di un terzo in una sanzione piena, iscritta a ruolo. Apri e verifica ogni comunicazione appena arriva.
- **Pagare senza controllare.** Molti avvisi nascono da errori materiali (codici tributo, compensazioni non riconosciute) e si chiudono con una semplice segnalazione. Pagare un importo non dovuto significa poi dover chiedere un rimborso.
- **Rispondere da soli a uno schema di atto rilevante.** Le osservazioni presentate in contraddittorio fissano la linea difensiva; un'ammissione imprecisa può pesare in un eventuale contenzioso. Con importi significativi coinvolgi subito il professionista.
- **Distuggere i documenti troppo presto.** L'accertamento può arrivare fino al quinto (o settimo) anno successivo alla dichiarazione: archivia ordinatamente fatture, contratti e prove di pagamento per tutto il periodo.
- **Perdere il termine di ricorso.** I 60 giorni per impugnare un avviso di accertamento decorrono dalla notifica; se valuti l'adesione, presenta l'istanza entro lo stesso termine per ottenere la sospensione.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Marco Bruni riceve due comunicazioni: (1) un avviso bonario da controllo automatizzato per **3.600 €** di imposta sostitutiva dichiarata e non versata; (2) un avviso da controllo formale che riprende a tassazione una deduzione non documentata con imposta di **3.600 €**. Calcola la sanzione ridotta per ciascuna, ipotizzando il pagamento nei termini e una sanzione base del 25%. Inoltre: la dichiarazione relativa all'anno 2025 è stata presentata nel 2026; entro quale data l'Agenzia può notificare un avviso di accertamento?

Soluzione

(1) Controllo automatizzato: sanzione piena $3.600 \times 25\% = 900$ €; ridotta a un terzo = **300 €**.

(2) Controllo formale: sanzione piena 900 €; ridotta a due terzi = **600 €**.

A entrambe vanno aggiunti imposta e interessi. Il termine di accertamento per la dichiarazione presentata nel 2026 scade il **31 dicembre 2031** (quinto anno successivo a quello di presentazione). Se la dichiarazione fosse stata omessa, il termine sarebbe il 31 dicembre 2033 (settimo anno successivo al 2026, anno in cui andava presentata).

Lezione 22 — Rateizzazione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

OBIETTIVI

- Distinguere la rateizzazione dell'avviso bonario da quella delle cartelle di pagamento.
- Determinare il numero massimo di rate ottenibile in base all'importo e all'anno della richiesta.
- Conoscere le cause di decadenza dal piano e le loro conseguenze.
- Valutare la sostenibilità di un piano di rateizzazione all'interno del budget di cassa.

PUNTI CHIAVE

- Prima della cartella, l'avviso bonario si può rateizzare fino a 20 rate trimestrali mantenendo la sanzione ridotta.
- Dopo la cartella, nel 2026 si ottengono fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 € con semplice richiesta, fino a 120 con difficoltà documentata.
- Il limite cresce a 96 rate per le richieste 2027-2028 e a 108 dal 2029.
- Il piano decade con 8 rate non pagate, anche non consecutive, e il residuo torna esigibile in un'unica soluzione.
- La rateizzazione va chiesta solo dopo averne verificato la sostenibilità nel budget di cassa.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 19 DPR 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024** — dilazione delle somme iscritte a ruolo: fino a 84 rate (richieste 2025-2026) per debiti fino a 120.000 €, fino a 120 rate con difficoltà documentata.
- **DM 27 dicembre 2024** — criteri di documentazione della temporanea difficoltà economica.
- **Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, come modificato dalla L. 197/2022** — rateizzazione delle somme da avviso bonario fino a 20 rate trimestrali.
- **D.Lgs. 108/2024** — termine di 60 giorni per il pagamento (e quindi per l'avvio della rateizzazione) degli avvisi bonari.
- **Regola di decadenza** — 8 rate non pagate, anche non consecutive, per i piani richiesti dal 16 luglio 2022.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Aspettare la cartella quando si poteva rateizzare l'avviso bonario.** Si perde la sanzione ridotta e si passa dalla fase "bonaria" alla riscossione. Se il debito nasce da un avviso bonario, valuta subito le 20 rate trimestrali.

- **Chiedere il piano più lungo per abitudine.** Più rate significano più interessi. Scegli la durata più breve compatibile con il budget di cassa.
- **Dimenticare le rate nei mesi di difficoltà.** Otto rate saltate, anche sparse, fanno decadere il piano. Una rata in ritardo va regolarizzata subito, non lasciata accumulare.
- **Sommare piani su piani senza strategia.** Rateizzare ogni nuovo debito mentre si continua a non pagare le imposte correnti crea una spirale. Le rateizzazioni ricorrenti pesano anche nella valutazione delle banche (guida Programmazione e finanza): sono un segnale da affrontare, non da nascondere.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Verdi Srl riceve nel 2026 una cartella di **60.000 €**. (a) Quante rate mensili può ottenere senza documentare la difficoltà e qual è la quota capitale mensile? (b) Quale sarebbe la quota se la stessa domanda fosse presentata nel 2027? (c) Con difficoltà documentata, qual è la quota capitale con il piano massimo? (d) Dopo aver pagato regolarmente 30 rate, Verdi Srl salta la 31^a, la 35^a e la 40^a: il piano decade?

Soluzione

(a) Debito inferiore a 120.000 €, richiesta nel 2026: fino a **84 rate**; quota capitale = $60.000 \div 84 = \mathbf{714,29 \text{ €}}$ al mese (più interessi).

(b) Nel 2027 il limite sale a 96 rate: $60.000 \div 96 = \mathbf{625,00 \text{ €}}$ al mese.

(c) Con difficoltà documentata fino a 120 rate: $60.000 \div 120 = \mathbf{500,00 \text{ €}}$ al mese.

(d) **No**: le rate non pagate sono 3, sotto il limite di 8 (anche non consecutive). Verdi Srl deve però regolarizzare al più presto, perché ogni ulteriore rata saltata avvicina la decadenza e, alla ottava, l'intero residuo diventerebbe esigibile.

Lezione 23 — Pianificazione fiscale lecita: risparmio, elusione, evasione — la differenza che conta

OBIETTIVI

- Definire con precisione risparmio fiscale lecito, elusione (abuso del diritto) ed evasione.
- Applicare i criteri dell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente a casi concreti.
- Riconoscere quando una violazione tributaria diventa anche penalmente rilevante.
- Impostare una pianificazione fiscale documentata e difendibile.

PUNTI CHIAVE

- Il risparmio lecito sceglie tra opzioni previste dalla legge; l'elusione usa strumenti leciti senza sostanza economica; l'evasione viola le norme.
- L'abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000) richiede assenza di sostanza economica, vantaggio indebito ed essenzialità del vantaggio.
- Valide ragioni extrafiscali non marginali escludono l'abuso, ma vanno documentate.
- L'abuso comporta sanzioni amministrative ma non reati; l'evasione oltre soglia è reato (D.Lgs. 74/2000).
- Una buona pianificazione si può spiegare a un verificatore con documenti e ragioni economiche.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 10-bis L. 212/2000 (D.Lgs. 128/2015)** — definizione di abuso del diritto, esimente delle valide ragioni extrafiscali, libertà di scelta tra regimi, irrilevanza penale delle operazioni abusive (comma 13).
- **Art. 11 L. 212/2000** — interpello, anche antiabuso (Lezione 28).
- **D.Lgs. 74/2000** — reati tributari: dichiarazione fraudolenta (artt. 2-3), infedele (art. 4), omessa (art. 5), omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) e di IVA (art. 10-ter).
- **D.Lgs. 471/1997** — sanzioni amministrative tributarie applicabili all'evasione sotto soglia penale e all'abuso.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Pensare che "formalmente corretto" significhi "lecito".** Un'operazione impeccabile sulla carta ma priva di sostanza economica può essere disconosciuta come abusiva. Chiediti sempre quale effetto produrrebbe se non esistesse il vantaggio fiscale.
- **Non documentare le ragioni economiche.** Le valide ragioni extrafiscali vanno dimostrate: verbali, business plan, preventivi, analisi. Formalizza le motivazioni al momento della

decisione, non a controllo avviato.

- **Confondere abuso ed evasione.** L'abuso comporta sanzioni amministrative; fatture fittizie e ricavi nascosti sono evasione e possono essere reato. Le conseguenze sono di ordine completamente diverso.
- **Affidarsi a "schemi" proposti come risparmio sicuro.** Soluzioni standardizzate vendute come scappatoie sono spesso il primo bersaglio dei controlli. Valuta ogni operazione rispetto alla tua situazione reale con un professionista.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Classifica i seguenti casi come risparmio lecito, abuso del diritto o evasione, motivando: (a) Marco Bruni registra in contabilità spese personali (una vacanza) come trasferta di lavoro. (b) Verdi Srl assume due dipendenti a tempo indeterminato anziché a termine, anche per beneficiare delle deduzioni IRAP (Lezione 15). (c) Un imprenditore trasforma la propria ditta in Srl esclusivamente per accumulare utili in società, poiché intende reinvestirli (Lezione 20). (d) Una società si scinde e si riaggrega dopo pochi mesi, senza alcun cambiamento nell'organizzazione, ottenendo solo un risparmio d'imposta.

Soluzione

(a) **Evasione:** si deduce un costo non inerente all'attività, dichiarando una realtà diversa da quella vera; il costo va ripreso a tassazione con sanzioni.

(b) **Risparmio lecito:** l'assunzione è reale e produce effetti economici e organizzativi; la deduzione IRAP è un beneficio previsto dalla legge proprio per incentivare i contratti stabili.

(c) **Risparmio lecito:** la scelta della forma giuridica rientra nella libertà di scelta tra regimi e forme previste dalla legge, e la Srl ha una sostanza giuridica ed economica reale (soggettività distinta, responsabilità limitata).

(d) **Abuso del diritto:** le operazioni sono formalmente lecite, ma prive di sostanza economica e finalizzate essenzialmente al vantaggio fiscale; in assenza di ragioni extrafiscali non marginali, il vantaggio viene disconosciuto con sanzioni amministrative, senza rilevanza penale.

Lezione 24 — Perché il fisco cambia ogni anno: la Legge di Bilancio e come restare aggiornati

OBIETTIVI

- Descrivere il ciclo annuale della Legge di Bilancio e il modo in cui incide su aliquote, soglie e agevolazioni.
- Applicare le regole dello Statuto del Contribuente sulla decorrenza delle modifiche fiscali.
- Misurare l'effetto di una modifica normativa su un caso concreto.
- Organizzare un metodo personale di aggiornamento basato su fonti ufficiali.

PUNTI CHIAVE

- La Legge di Bilancio, presentata in autunno e approvata entro fine anno, modifica ogni anno aliquote, soglie e agevolazioni.
- La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha ridotto al 33% la seconda aliquota IRPEF, neutralizzando il beneficio sopra i 200.000 €.
- Lo Statuto del Contribuente vieta la retroattività e fa decorrere le modifiche ai tributi periodici dal periodo d'imposta successivo.
- Le misure temporanee, come l'IRES premiale, vanno riverificate ogni anno.
- Chi conosce il meccanismo aggiorna i calcoli in pochi minuti quando cambiano i numeri.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)** — tra le altre misure, riduzione al 33% della seconda aliquota IRPEF e riduzione di 440 € delle detrazioni per i redditi oltre 200.000 €.
- **L. 196/2009** — legge di contabilità e finanza pubblica: calendario di presentazione del Documento programmatico di bilancio (15 ottobre) e del disegno di Legge di Bilancio (20 ottobre).
- **Art. 3 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)** — irretroattività delle norme tributarie, decorrenza delle modifiche ai tributi periodici dal periodo d'imposta successivo, termine minimo di 60 giorni per i nuovi adempimenti.
- **Art. 11 TUIR** — norma che fissa scaglioni e aliquote IRPEF, modificata più volte dalle Leggi di Bilancio.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

- **Usare i numeri dell'anno scorso.** Aliquote, soglie e agevolazioni cambiano: un budget o una pianificazione costruiti su valori superati portano a stime errate. A gennaio verifica i

parametri.

- **Dare per scontata la proroga di un'agevolazione temporanea.** Misure come l'IRES premiale possono non essere confermate. Non costruire scelte pluriennali su benefici di un solo anno.
- **Fidarsi di fonti non ufficiali o datate.** Articoli e post circolano a lungo dopo che la norma è cambiata. Verifica sempre la data e, per i casi rilevanti, il testo ufficiale.
- **Confondere entrata in vigore e decorrenza.** Una norma può essere in vigore oggi ma applicarsi dal periodo d'imposta successivo. Controlla sempre da quando produce effetti.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Un contribuente in regime ordinario ha un reddito imponibile di **50.000 €**. Calcola l'IRPEF lorda con gli scaglioni 2025 (23% / 35% / 43%) e con quelli 2026 (23% / 33% / 43%), e il risparmio. Che cosa succede allo stesso risparmio per un contribuente con 250.000 € di reddito?

Soluzione

Scaglioni 2025: $28.000 \times 23\% + 22.000 \times 35\% = 6.440 + 7.700 = \mathbf{14.140 \text{ €}}$.

Scaglioni 2026: $28.000 \times 23\% + 22.000 \times 33\% = 6.440 + 7.260 = \mathbf{13.700 \text{ €}}$.

Risparmio: $14.140 - 13.700 = \mathbf{440 \text{ €}}$, il massimo possibile, perché il reddito copre tutto il secondo scaglione.

Per il contribuente con 250.000 € di reddito, l'IRPEF lorda si riduce allo stesso modo di 440 €, ma la Legge di Bilancio 2026 riduce di 440 € le detrazioni per i redditi oltre 200.000 €: il beneficio netto è quindi nullo.

Lezione 25 — Il redditometro e gli accertamenti sintetici: come funzionano

OBIETTIVI

- Distinguere l'accertamento sintetico dalle altre forme di controllo viste nella Lezione 21 e capire a chi si applica.
- Verificare se uno scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute supera le due soglie oggi richieste dalla legge.
- Preparare la documentazione con cui si giustifica, in contraddittorio, una spesa finanziata con risorse diverse dal reddito dell'anno.
- Riconoscere i comportamenti che, pur del tutto leciti, espongono a un controllo sintetico se non sono documentati.

PUNTI CHIAVE

- L'accertamento sintetico ricostruisce il reddito delle **persone fisiche** partendo dalle spese, non dai ricavi.
- Dal 2024 serve una **doppia soglia cumulativa**: scostamento di almeno un quinto **e** di almeno dieci volte l'assegno sociale annuo (71.011,20 € nel 2026).
- Il **contraddittorio preventivo** è obbligatorio ed è la sede naturale della prova contraria.
- Si giustificano gli scostamenti con redditi esenti o già tassati alla fonte, risparmi, eredità, donazioni e prestiti **tracciabili**.
- Per le società come Verdi Srl valgono i controlli della Lezione 21, non il redditometro.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 38, commi 4 e seguenti, DPR 600/1973**: disciplina dell'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, delle spese rilevanti e della prova contraria.
- **D.Lgs. 108/2024**: ha introdotto la doppia soglia (scostamento di almeno un quinto e di almeno dieci volte l'assegno sociale annuo).
- **Art. 6-bis, L. 212/2000** (Statuto del Contribuente, inserito dal D.Lgs. 219/2023): principio generale del contraddittorio preventivo a pena di annullabilità, con termine minimo di 60 giorni per le osservazioni.
- **Circolare INPS n. 153/2025**: importo dell'assegno sociale 2026 (546,24 € mensili, 7.101,12 € annui), base di calcolo della soglia assoluta.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Pensare che il sintetico riguardi solo chi evade.** Anche chi ha redditi pienamente dichiarati può essere selezionato se compie in un anno spese eccezionali. Conseguenza: un controllo da affrontare senza prove pronte. Rimedio: documentare ogni fonte di provvista nel momento in cui la si utilizza.
2. **Ricevere prestiti o donazioni in contanti.** Il denaro non tracciato è quasi impossibile da dimostrare in contraddittorio. Rimedio: usare sempre bonifici con causale esplicita e, per i prestiti, una scrittura con data certa.
3. **Ignorare l'invito al contraddittorio.** Non presentarsi significa rinunciare alla fase in cui la prova contraria è più facile da far valere. Rimedio: rispondere entro i termini, con l'assistenza di un professionista.
4. **Confondere le due soglie.** Superare il 20% non basta: serve anche lo scostamento assoluto di almeno dieci volte l'assegno sociale. Rimedio: fare sempre entrambe le verifiche prima di valutare il rischio.
5. **Non conservare i documenti degli anni passati.** I risparmi si dimostrano con gli estratti conto degli anni in cui si sono formati. Rimedio: archiviare stabilmente estratti conto e atti di vendita o disinvestimento.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Due contribuenti persone fisiche, nel 2026:

- **Caso A:** reddito dichiarato 40.000 €, reddito ricostruito dall'Agenzia 100.000 €.
- **Caso B:** reddito dichiarato 40.000 €, reddito ricostruito 120.000 €. Il contribuente documenta di aver ricevuto nell'anno un'eredità in denaro di 50.000 €, accreditata sul suo conto.

Per ciascun caso stabilisci se il controllo sintetico è ammesso e, per il caso B, quale sarebbe l'esito dopo il contraddittorio.

Soluzione

Caso A. Scostamento = $100.000 - 40.000 = 60.000$ €. Soglia relativa: $20\% \text{ di } 40.000 = 8.000$ € → superata. Soglia assoluta: 71.011,20 € → **non** superata ($60.000 < 71.011,20$). Le soglie sono cumulative: il controllo sintetico **non è ammesso**.

Caso B. Scostamento = $120.000 - 40.000 = 80.000$ €. Supera sia 8.000 € sia 71.011,20 €: il controllo **è ammesso**. In contraddittorio il contribuente prova l'eredità di 50.000 €, che non è reddito imponibile. Le risorse giustificate diventano $40.000 + 50.000 = 90.000$ €; lo scostamento residuo è $120.000 - 90.000 = 30.000$ €, inferiore alla soglia assoluta. Nel ragionamento dell'ufficio, lo scostamento non giustificato non raggiunge più il livello richiesto dalla legge, e la posizione andrebbe archiviata: la documentazione dell'eredità ha "smontato" la presunzione.

Lezione 26 — I crediti d'imposta e la loro compensazione in F24: attenzione ai limiti annui

OBIETTIVI

- Distinguere la compensazione "verticale" da quella "orizzontale" e capire perché la seconda è sottoposta a vincoli.
- Individuare i limiti che possono impedire o ritardare l'uso di un credito: plafond annuo, visto di conformità, tempi di utilizzo, debiti iscritti a ruolo.
- Pianificare l'ordine di utilizzo dei crediti di un'impresa come Verdi Srl, collegandolo al budget di cassa.
- Evitare l'indebita compensazione, che comporta sanzioni amministrative e, oltre certe soglie, rilievo penale.

PUNTI CHIAVE

- La compensazione in F24 trasforma un credito in liquidità senza attendere il rimborso.
- La compensazione **orizzontale** è soggetta a limiti: plafond di **2 milioni** annui, **visto** oltre 5.000 €, decorrenza dal **decimo giorno** dopo la dichiarazione per il credito IVA annuale.
- Con ruoli scaduti oltre **50.000 €** (dal 2026) la compensazione è bloccata.
- I crediti agevolativi seguono le regole della propria norma: vanno verificati uno per uno.
- Avere un credito non significa avere cassa subito: va pianificato **quando** si potrà usare.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 17, D.Lgs. 241/1997**: versamento unitario e compensazione dei crediti nel modello F24.
- **Art. 34, L. 388/2000** (limite elevato a 2 milioni di euro dalla L. 234/2021): plafond annuo dei crediti compensabili in F24.
- **Art. 10, DL 78/2009** e norme successive: visto di conformità per la compensazione di crediti oltre 5.000 € e utilizzo del credito IVA annuale dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
- **Art. 37, comma 49-quinquies, DL 223/2006** (inserito dalla L. 213/2023, soglia ridotta a 50.000 € dalla L. 199/2025): divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti oltre soglia.
- **Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000**: reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (richiamato anche nella guida Responsabilità degli amministratori).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Compensare oltre 5.000 € senza visto.** Il credito è considerato utilizzato indebitamente, con recupero e sanzioni. Rimedio: pianificare il visto insieme alla dichiarazione.
2. **Usare il credito IVA annuale prima del decimo giorno.** Anche pochi giorni di anticipo rendono la compensazione irregolare. Rimedio: annotare nel calendario fiscale la data di presentazione e quella di decorrenza.
3. **Dimenticare le cartelle scadute.** Sopra 50.000 € scatta il blocco totale. Rimedio: controllare periodicamente la propria posizione presso l'agente della riscossione e gestire i debiti (Lezione 22) prima che diventino un ostacolo.
4. **Trattare tutti i crediti allo stesso modo.** I crediti agevolativi hanno regole proprie, spesso diverse da quelle dei crediti da dichiarazione. Rimedio: tenere una scheda per ciascun credito con norma, codice tributo, decorrenza e scadenza.
5. **Compensare crediti non spettanti.** Oltre alle sanzioni, l'indebita compensazione oltre le soglie di legge è reato. Rimedio: nessun credito si usa senza documentazione completa.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Verdi Srl chiude il 2025 con un credito IVA annuale di 12.000 €. La dichiarazione IVA 2026, munita di visto di conformità, viene presentata il 20 aprile 2026. A giugno l'azienda deve versare 9.000 € di IRES e IRAP.

1. Quanta parte del credito può usare a febbraio 2026 e quanta da quale data?
2. Può compensare integralmente le imposte di giugno?
3. Come cambierebbe la risposta se Verdi Srl avesse cartelle scadute e non pagate per 60.000 €?

Soluzione

1. A febbraio 2026 sono utilizzabili i primi **5.000 €** (dal 1° gennaio 2026). I restanti **7.000 €** sono compensabili dal decimo giorno successivo alla presentazione: dal **30 aprile 2026**.
2. A giugno il credito residuo è di 12.000 € meno quanto eventualmente usato prima. Se a febbraio non è stato usato nulla, Verdi Srl compensa interamente i 9.000 € di IRES e IRAP e conserva 3.000 € di credito. Se a febbraio avesse già usato 5.000 €, a giugno avrebbe 7.000 € disponibili e verserebbe 2.000 € in denaro.
3. Con ruoli scaduti per 60.000 € (oltre la soglia di 50.000 €) Verdi Srl **non può compensare** alcun credito fiscale finché la situazione permane: dovrebbe versare in denaro tutti i 9.000 €. Il credito non si perde, ma resta inutilizzabile: la gestione dei debiti a ruolo diventa la priorità.

Lezione 27 — Il regime forfettario e i limiti sui dipendenti/collaboratori: una causa di esclusione poco conosciuta

OBIETTIVI

- Riconoscere il limite di 20.000 € di spese per lavoro come requisito del regime forfettario, distinto dalla soglia dei ricavi.
- Individuare quali compensi rientrano nel calcolo e quali no.
- Determinare da quale anno scatta l'uscita dal regime quando il limite viene superato.
- Usare il limite come segnale per pianificare il passaggio al regime ordinario o a una società.

PUNTI CHIAVE

- Il regime forfettario ha anche un **limite di costo**: 20.000 € lordi di spese per lavoro nell'anno precedente.
- Rientrano dipendenti (anche part-time), collaboratori coordinati e continuativi, lavoro accessorio, associati di solo lavoro e familiari.
- Il superamento comporta l'uscita **dall'anno successivo**, come per la soglia degli 85.000 €.
- Non va confuso con il limite di 35.000 € sui redditi di lavoro dipendente del titolare.
- Assumere è spesso il segnale che è il momento di valutare l'ordinario o una società.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 1, comma 54, lett. b), L. 190/2014**: requisito di accesso e permanenza nel regime forfettario relativo alle spese per lavoro, non superiori a 20.000 € lordi nell'anno precedente.
- **Art. 1, comma 57, lett. d-ter), L. 190/2014**: esclusione per chi ha percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre 35.000 € (soglia in vigore nel 2026).
- **Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014**: disciplina generale del regime forfettario (Lezioni 2-7).
- **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117** (Testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 4 luglio 2026): ha riordinato la disciplina del regime forfettario nel proprio Capo XXI (artt. 232 e seguenti), abrogando i commi 54 e 57 della L. 190/2014. Il contenuto delle regole non cambia per effetto del riordino, ma i riferimenti normativi vanno aggiornati alla nuova numerazione: verificarla con il proprio commercialista prima di citare la norma in atti o fatture.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Controllare solo i ricavi**. Conseguenza: l'uscita dal regime viene scoperta a consuntivo, quando ormai le fatture del nuovo anno sono state emesse senza IVA. Rimedio: un prospetto trimestrale con ricavi e spese per lavoro cumulate.

2. **Pensare che il part-time "non conti".** Tutte le retribuzioni lorde concorrono, qualunque sia l'orario. Rimedio: includere nel conteggio ogni rapporto di lavoro.
3. **Dimenticare i familiari.** Anche le somme corrisposte ai familiari che lavorano nell'impresa rientrano nel limite. Rimedio: censire tutti i rapporti, anche quelli informali da regolarizzare.
4. **Confondere i due limiti da 20.000 € e 35.000 €.** Il primo riguarda i costi dell'attività, il secondo i redditi di lavoro dipendente del titolare. Rimedio: verificarli separatamente.
5. **Assumere senza una simulazione del regime successivo.** Rimedio: prima di firmare un contratto, confrontare il carico fiscale nei due regimi (Lezione 9) e valutare anche la società (Lezione 20).

ESERCIZIO DI VERIFICA

Una forfettaria, grafica come Marco, sostiene nel 2026 i seguenti costi per lavoro: una dipendente part-time per 14.000 € lordi, un collaboratore coordinato e continuativo per 5.000 €, prestazioni di lavoro accessorio per 1.500 €. I suoi ricavi 2026 sono 60.000 €.

1. Il limite è superato?
2. Da quando cambia il regime?
3. Di quanto avrebbe dovuto ridurre i costi per restare nel forfettario?

Soluzione

1. Totale spese per lavoro = $14.000 + 5.000 + 1.500 = 20.500 \text{ €}$, superiore a 20.000 €: il limite è superato, anche se i ricavi (60.000 €) sono lontani dagli 85.000 €.
2. Il requisito si verifica sull'anno precedente: nel 2026 resta forfettaria, dal **2027** applica il regime ordinario.
3. Avrebbe dovuto contenere le spese per lavoro di almeno **500 €** ($20.500 - 20.000$), ad esempio rinunciando a parte delle prestazioni accessorie. La decisione, però, non va presa solo per restare nel regime: va confrontata con la convenienza dell'ordinario, in cui quei 20.500 € sarebbero deducibili integralmente.

Lezione 28 — L'interpello e la consulenza giuridica: quando conviene chiedere un parere preventivo all'Agenzia delle Entrate

OBIETTIVI

- Riconoscere quando un dubbio fiscale giustifica un interpello e quando invece la risposta è già nella prassi.
- Distinguere le tipologie di interpello e i loro effetti, incluso il silenzio-assenso.
- Calcolare il termine di risposta dell'Amministrazione, tenendo conto della sospensione di agosto.
- Orientarsi tra interpello, consultazione semplificata e consulenza giuridica.

PUNTI CHIAVE

- L'interpello è un parere **preventivo**, scritto e vincolante per l'Amministrazione sul caso concreto.
- Dal 2024 il termine di risposta è di **90 giorni** per tutte le tipologie, con sospensione ad **agosto**; il silenzio vale **assenso**.
- Serve solo in presenza di **obiettiva incertezza**, non per regole già chiarite.
- Le persone fisiche e i contribuenti minori dispongono della **consultazione semplificata**; la **consulenza giuridica** è riservata a enti e associazioni.
- Per le tipologie più complesse è previsto un **contributo**, da verificare al momento dell'istanza.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 11, L. 212/2000** (Statuto del Contribuente, riscritto dal D.Lgs. 219/2023): tipologie di interpello, termine di 90 giorni, sospensione di agosto, silenzio-assenso, efficacia della risposta.
- **Art. 10-bis, L. 212/2000**: abuso del diritto ed elusione fiscale, oggetto dell'interpello antiabuso (Lezione 23).
- **Art. 10-nonies, L. 212/2000**: consultazione semplificata per persone fisiche e contribuenti di minori dimensioni.
- **D.Lgs. 219/2023**: riforma dello Statuto del Contribuente, interpello e consulenza giuridica.
- **D.Lgs. 192/2025**: limitazione del contributo agli interpelli antiabuso, disapplicativi, probatori e per i nuovi residenti.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Presentare l'interpello su questioni già chiarite.** L'istanza è inammissibile o inutile e si perdono mesi. Rimedio: consultare prima la prassi e, per le persone fisiche, la consultazione semplificata.
2. **Presentare l'istanza a operazione già conclusa.** L'interpello è preventivo: dopo, non tutela. Rimedio: inserire i 90 giorni (più l'eventuale sospensione di agosto) nel calendario del progetto.
3. **Descrivere l'operazione in modo incompleto.** La risposta vincola solo per i fatti rappresentati: se la realtà è diversa, la tutela viene meno. Rimedio: istanza completa e documentata.
4. **Confondere consulenza giuridica e interpello.** La prima non è accessibile al singolo contribuente per il proprio caso. Rimedio: rivolgersi, se utile, all'associazione di categoria.
5. **Trascurare il contributo.** Per le tipologie che lo prevedono, va verificato il decreto attuativo vigente al momento della presentazione.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Per ciascuna situazione indica lo strumento più adatto (nessuno, consultazione semplificata, interpello con tipologia, consulenza giuridica) e, nel caso d, calcola la scadenza.

a) Verdi Srl vuole conferma che l'aliquota IRES ordinaria sia il 24%. b) Marco Bruni, persona fisica, ha un dubbio sulla deducibilità di una spesa già trattata da una circolare. c)

Un'associazione di categoria vuole un chiarimento generale su una nuova norma che riguarda tutti i suoi iscritti. d) Verdi Srl vuole sapere se può disapplicare una norma che limita la deduzione di certi costi, dimostrando che nel suo caso non c'è effetto elusivo; presenta l'istanza il 1° luglio 2026.

Soluzione

a) **Nessuno**: l'aliquota è fissata dalla legge (Lezione 13), non c'è alcuna incertezza. Un interpello sarebbe un uso improprio dello strumento. b) **Consultazione semplificata** o lettura diretta della prassi: la questione è già risolta, quindi non ricorrono le condizioni per l'interpello. c) **Consulenza giuridica**, riservata proprio alle associazioni di categoria per questioni di interesse generale. d) **Interpello disapplicativo** (soggetto al contributo, secondo il decreto attuativo). Termine: luglio dal 2 al 31 = 30 giorni; agosto sospeso; settembre 30 giorni (cumulato 60); ottobre: servono altri 30 giorni → scadenza **30 ottobre 2026**. In assenza di risposta entro quella data si forma il silenzio-assenso.

Lezione 29 — Caso pratico riassuntivo: da Marco Bruni forfettario a una possibile Srl

OBIETTIVI

- Ricostruire, in un unico caso, il percorso dell'intera guida: forfettario, ordinario, IVA, IRPEF, IRES e IRAP, imposte minori.
- Quantificare il costo del passaggio dal regime forfettario al regime ordinario per una persona fisica.
- Confrontare, al margine, la tassazione IRPEF con quella di una Srl, distinguendo utili trattenuti e utili distribuiti.
- Impostare una decisione sulla forma giuridica che tenga conto anche dei costi fissi, dei contributi e degli aspetti non fiscali.

PUNTI CHIAVE

- Il superamento degli 85.000 € comporta il passaggio all'ordinario **dall'anno successivo**: per Marco significa una riduzione del netto di circa 14.000 € rispetto al quarto anno al 5%.
- Nel regime ordinario cambiano anche la **cassa** (IVA trimestrale, ritenute del 20%) e gli adempimenti.
- Il confronto con la Srl si fa **al margine**: 27,9% sull'utile trattenuto, circa 46,6% sull'utile distribuito, contro il 45% dell'IRPEF marginale più addizionali.
- La Srl conviene fiscalmente solo se l'utile **trattenuto** è sufficiente a coprire i maggiori costi fissi.
- Contributi, responsabilità limitata, rapporti con banche e clienti restano decisivi: la scelta finale si prende con il proprio commercialista.

✚ **Se hai seguito la guida fin qui:** sai già impostare da solo questo ragionamento, con i numeri giusti al posto giusto: dal coefficiente del forfettario al meccanismo dell'IVA, dagli scaglioni IRPEF alle variazioni IRES, dall'IRAP alle imposte minori che quasi nessuno preventiva. La decisione finale, soprattutto quando si parla di cambiare forma giuridica, va sempre presa insieme al proprio commercialista, che conosce anche gli aspetti non fiscali (contratti in corso, dipendenti, rapporti con le banche) che un calcolo sulla carta non può vedere.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014:** regime forfettario, soglie di 85.000 € e 100.000 €, coefficiente di redditività, deduzione dei contributi versati, imposta sostitutiva (Lezioni 2-7,

27).

- **DPR 633/1972:** IVA, aliquote e liquidazione periodica (Lezioni 10-11).
- **Art. 11 TUIR**, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026: scaglioni IRPEF 23%-33%-43% (Lezione 12).
- **Art. 13, comma 5, TUIR:** detrazione per redditi di lavoro autonomo, nulla per redditi complessivi oltre 50.000 €.
- **Art. 25, DPR 600/1973:** ritenuta d'acconto del 20% sui compensi di lavoro autonomo.
- **Artt. 72-96 TUIR:** IRES al 24% e variazioni fiscali (Lezioni 13-14).
- **D.Lgs. 446/1997:** IRAP, aliquota ordinaria 3,9% (Lezione 15).
- **Art. 27, DPR 600/1973:** ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui dividendi percepiti da persone fisiche, anche per le partecipazioni qualificate dal 2018.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Confrontare forfettario e ordinario solo sull'aliquota.** Conseguenza: si dimenticano contributi, ritenute, IVA e costi reali. Rimedio: costruire sempre il netto disponibile completo, come nel Passo 2.
2. **Costituire una Srl guardando solo il 24% IRES.** Se l'utile viene prelevato, il prelievo complessivo supera il 46%. Rimedio: decidere prima quanta parte dell'utile resterà in società.
3. **Ignorare i costi fissi della società.** Senza un utile trattenuto sufficiente, i costi di struttura annullano il vantaggio. Rimedio: calcolare il punto di pareggio (Passo 5).
4. **Non accantonare l'IVA incassata.** È denaro dello Stato: spenderlo significa trovarsi senza liquidità alla scadenza trimestrale. Rimedio: conto dedicato.
5. **Sottovalutare il primo anno di ordinario.** Ritenute, IVA e nuovi acconti si sommano. Rimedio: un budget di cassa mensile per il primo anno (guida Controllo di Gestione).

ESERCIZIO DI VERIFICA

Riprendi il caso di Marco con un'unica differenza: le sue spese reali sono **30.000 €** invece di 18.000 €. Compensi 90.000 €, Gestione Separata 26,07%, addizionali ipotizzate al 2%, tutti i clienti sono imprese.

1. Calcola il netto disponibile nel primo anno di ordinario.
2. Confrontalo con il netto del quarto anno da forfettario (al 5% e al 15%), sapendo che il forfettario non tiene conto delle spese reali.
3. Calcola il credito o debito IRPEF dopo le ritenute.
4. Qual è ora l'aliquota marginale di Marco, e come cambia il confronto con la Srl per l'utile trattenuto?

Soluzione

1. Ordinario.

Voce	Importo
Reddito di lavoro autonomo (90.000 – 30.000)	60.000,00 €
Contributi 26,07%	15.642,00 €
Reddito imponibile	44.358,00 €
IRPEF: $28.000 \times 23\% + 16.358 \times 33\%$	$6.440,00 + 5.398,14 =$ 11.838,14 €
Detrazione lavoro autonomo (reddito complessivo 60.000 € > 50.000 €)	0,00 €
Addizionali 2%	887,16 €
Netto = $90.000 - 30.000 - 15.642 - 11.838,14 - 887,16$	31.632,70 €

2. Forfettario con spese reali 30.000 €. I contributi e l'imposta restano quelli del Passo 1 (dipendono dal coefficiente, non dalle spese): netto al 5% = $90.000 - 30.000 - 18.301,14 - 2.594,94 =$ **39.103,92 €**; al 15% = $90.000 - 30.000 - 18.301,14 - 7.784,83 =$ **33.914,03 €**. Anche con spese reali più alte il forfettario resta più favorevole, ma il divario si riduce (da 8.837,75 € a 2.281,33 € rispetto al 15%): conferma della Lezione 9.

3. Ritenute. Ritenute subite: $20\% \times 90.000 = 18.000$ €. IRPEF dovuta: 11.838,14 €. Credito IRPEF: **6.161,86 €**. Superando i 5.000 €, per compensarlo integralmente in F24 la dichiarazione deve recare il visto di conformità (Lezione 26).

4. Aliquota marginale e Srl. Con un imponibile di 44.358 € Marco è nel secondo scaglione: marginale **33%**, più il 2% di addizionali = 35%. L'utile trattenuto in Srl paga il 27,9%: il vantaggio scende a 7,1 punti (710 € ogni 10.000 €). Con 2.500 € di costi fissi aggiuntivi, il pareggio richiederebbe di trattenere in società circa $2.500 \div 7,1\% \approx$ **35.211 €** l'anno: un'ipotesi poco realistica. In questa configurazione la Srl, dal solo punto di vista fiscale, non conviene.

Materiale didattico a scopo formativo, aggiornato alla normativa in vigore alla data di pubblicazione. Non sostituisce una consulenza professionale personalizzata. © SkillEasy — riproduzione e diffusione vietate.